



PUTUSAN

Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI HARIONO Ala EMON Bin SAIMIN;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/01 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun CandiDermo Rt.003 Rw.003 Desa
Candinegoro Kec. Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dwi Hariono Alias Emon Bin Saimin ditangkap pada tanggal 01 Maret 2025;

Terdakwa Dwi Hariono Alias Emon Bin Saimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2025 sampai dengan tanggal 03 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Andij Ferrijantoro, S.H, dkk., Para Advokad / Penasihat Hukum berkantor di LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo), beralamat di Jalan Perum Jenggolo

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara blok B-06, Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2025
Nomor 377/Pid.Sus/2025/ PN.Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN** telah melakukan tindak Pidana ***Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN** dengan pidana penjara selama **11 (Sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah solasi warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 6 (enam) buah potongan solasi warna biru

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat
(dirampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil
085655399323
(dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi)
4. Menetapkan agar Terdakwa **DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2025 bertempat di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan Ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Awalnya Pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 GEPENG (dalam pencarian) menghubungi Terdakwa sekitar Pukul 22.00 WIB dan mengatakan bahwa barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram, dan Terdakwa di suruh untuk mengambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo. Setelah 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut Terdakwa ambil, kemudian GEPENG (dalam pencarian) meminta Terdakwa untuk membagi menjadi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 10 (sepuluh) paket langsung Terdakwa ranjaukan sesuai perintah GEPENG (dalam pencarian) di beberapa tempat di sepanjang Ds. Pager Ngumbuk,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo. sehingga hanya tersisa 7 (tujuh) plastic klip isi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram.

- ✓ Bahwa saksi ERKAM FAJAR SYAH, S.H., saksi FEBRY IQBAL. N., S.H. beserta tim dari Unit Narkotika Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah Wonoayu dengan ciri-ciri mengarah kepada terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dsn. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) plastic klip isi sabu dengan berat masing-masing
 - berat $\pm 41,72$ Gram yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi,
 - berat $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,60$ Gram dan berat $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur
 - berat $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram, dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,58$ Gram ditemukan di dalam kotak rokok di rak kamar mandi,
 - 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plasti klip kosong, 6 (enam) potongan isolasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan di rak kamar mandi
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru degan nomor simcard 085655399323, di pegang oleh Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN.
- ✓ Kemudian pada saat ditanyakan oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram, dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut sudah terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 10

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



(sepuluh paket sudah terdakwa ranjaukan. Sehingga kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat di sepanjang Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, tetapi yang tersisa dan dapat ditemukan hanya 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 1,14$ Gram dan $\pm 1,08$ Gram.

- ✓ Bahwa terdakwa dijanjikan oleh GEPEG (dalam pencarian) mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap narkoba jenis sabu yang Terdakwa ranjaukan serta mengkonsumsi narkoba secara gratis.
- ✓ Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 01924/NNF/2025 tanggal 07 Maret 2025, barang bukti Nomor:
 - 05257/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm 40,071$ Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 40,050 gram.
 - 05258/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm 0,901$ Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,882 gram.-
 - 05259/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm 0,917$ Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,897 gram.-
 - 05260/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm 0,872$ Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,854 gram.
 - 05261/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



warna putih denga berat netto $\pm$ 0,426 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,406 gram.

- 05262/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,381 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,363 gram.
- 05263/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,383 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,363 gram.
- 05264/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,015 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.-
- 05265/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,015 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.
- 05266/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,007 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.
- 05267/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,030 Gram, Seperti tersebut dalam (I)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.

❖ Barang bukti tersebut diatas adalah milik/yang dikuasai Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN .

✓ Bahwa la terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

----- Bahwa la terdakwa DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN, pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2025 bertempat di dalam rumah yang terletak di Dsn. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili B, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram**", perbuatan mana dilakukan mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

✓ Bahwa saksi ERKAM FAJAR SYAH, S.H., saksi FEBRY IQBAL. N., S.H. beserta tim dari Unit Narkotika Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di daerah Wonoayu dengan ciri-ciri mengarah kepada terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dsn. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa : 7 (tujuh) plastic klip isi sabu dengan berat masing-masing

- berat $\pm$ 41,72 Gram yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- berat $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,60$ Gram dan berat $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur
 - berat $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram, dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,58$ Gram ditemukan di dalam kotak rokok di rak kamar mandi,
 - 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) pack plasti klip kosong, 6 (enam) potongan isolasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan Digital ditemukan di rak kamar mandi
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru degan nomor simcard 085655399323, di pegang oleh Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN.
- ✓ Kemudian pada saat ditanyakan oleh saksi, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan Januari 2025 saat itu Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Terdakwa menerima sabu dari GEPENG (dalam pencarian) sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram, dimana 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram tersebut sudah terdakwa bagi menjadi 17 (tujuh belas) paket dan 10 (sepuluh) paket sudah terdakwa ranjaukan. Sehingga kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat terdakwa meranjaukan narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat di sepanjang Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, tetapi yang tersisa dan dapat ditemukan hanya 2 (dua) poket dengan berat masing-masing $\pm 1,14$ Gram dan $\pm 1,08$ Gram.
- ✓ Bahwa terdakwa dijanjikan oleh GEPENG (dalam pencarian) mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap narkoba jenis sabu yang Terdakwa ranjaukan serta mengkonsumsi narkoba secara gratis.
- ✓ Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 01924/NNF/2025 tanggal 07 Maret 2025, barang bukti Nomor:
- 05257/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm 40,071$ Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 40,050 gram.

- 05258/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,901 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,882 gram.-
- 05259/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,917 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,897 gram.-
- 05260/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,872 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,854 gram.
- 05261/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,426 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,406 gram.
- 05262/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,381 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,363 gram.
- 05263/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,383 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan dengan berat netto 0,363 gram.

- 05264/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,015 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.-
 - 05265/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,015 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.
 - 05266/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,007 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.
 - 05267/2025/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisikan kristal warna putih denga berat netto $\pm$ 0,030 Gram, Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti seperti tersebut dalam (1) dikembalikan **tanpa isi**.
- ❖ Barang bukti tersebut diatas adalah milik/yang dikuasai Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN .
- ✓ Bahwa la terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERKAM FAJAR SYAH, S.H**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan di buat kan Berita Acara Pemeriksaan yang mana keterangan dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang ber alamat di Dsn. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, bersama dengan rekan saksi yang bernama **BRIPTU M. FEBRY IQBAL N, S.H** dan sewaktu di tangkap saat itu Terdakwa hanya sendirian;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama tim menemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning- 1 (satu) pack plastic klip- 1 (satu) buah solasi warna biru- 1 (satu) buah timbangan- 6 (enam) buah potongan solasi warna biru- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat;
 - Bahwa posisi barang bukti tersebut masing-masing yaitu
 - 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
 - 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 1,14$ Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 0,58$ Gram dan $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur,;
 - 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 1,14$ Gram dan $\pm 1,08$ Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,58$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
 - 1 (satu) isolasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 085655399323, ada pada kuasa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN langsung;
- Bahwa Sabu tersebut pemiliknya :
- Untuk Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat +41,72 Gram, $\pm$ 1,14 Gram, $\pm$ 1,14 Gram, $\pm$ 1,08 Gram, $\pm$ 0,58 Gram, $\pm$ 0,64 Gram, 0,60 tersebut adalah milik seorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. GEPENG,
 - Untuk 3 (tiga) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm$ 0,22 Gram, $\pm$ 0,22 Gram, $\pm$ 0,26 Gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm$ 1, 58 Gram adalah miliknya sendiri yang merupakan upah dari Sdr. GEPENG untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saat di interogasi mengaku jika kenapa sehingga 7 (tujuh) bungkus sabu dengan berat masing-masing tersebut milik Sdr. GEPENG ada pada kuasanya, karena DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN merupakan kurir atau orang suruhan Sdr. GEPENG, yaitu oleh Sdr. GEPENG di suruh menerima sabu miliknya dengan cara di ambil secara ranjau di suatu tempat, yang kemudian jika Sdr. GEPENG ada pembeli maka DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN di suruh untuk menyiapkan sabu sesuai pesanan dan di suruh untuk meletakkan secara ranjau di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. GEPENG sudah 3 (tiga) kali sekarang ini, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa cara Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saudara GEPENG yaitu awalnya sewaktu Terdakwa di interogasi mengaku cara menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $+ 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10 bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram;
- Bahwa keuntungan atau upah yang didapatkan Terdakwa dengan menerima perintah dari Sdr. GEPENG untuk mengambil dan meranjau sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih belum di terima, untuk sementara hanya di suruh untuk mengkonsumsi sabu miliknya secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. GEPENG untuk meranjau kadang sehari sekali kadang juga 2 (dua) hari sekali;
 - Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01924/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina
 - Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
2. **Saksi MUHAMMAD FEBRI IQBAL N, S.H**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan yang mana keterangan dalam BAP tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang ber alamat di Dsn. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, bersama dengan rekan saksi yang bernama

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



BRIPTU M. FEBRY IQBAL N, S.H dan sewaktu di tangkap saat itu
Terdakwa hanya sendirian;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama tim menemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning- 1 (satu) pack plastic klip- 1 (satu) buah solasi warna biru- 1 (satu) buah timbangan- 6 (enam) buah potongan solasi warna biru- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat;
- Bahwa posisi barang bukti tersebut masing-masing yaitu
 - 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
 - 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $+ 1,14$ Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;
 - 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $+ 0,58$ Gram dan $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur,;
 - 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 1,14$ Gram dan $+ 1,08$ Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
 - 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $+ 1,58$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $+ 0,26$ Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;
 - 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
 - 1 (satu) isolasi warna biru, 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru dengan nomor simcard 085655399323, ada pada kuasa DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN langsung;
 - Untuk Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $+41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $0,60$ tersebut adalah milik seorang yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan Sdr. GEPENG,
- Untuk 3 (tiga) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1,58$ Gram adalah miliknya sendiri yang merupakan upah dari Sdr. GEPENG untuk di konsumsi sendiri;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut Saat di interogasi mengaku jika kenapa sehingga 7 (tujuh) bungkus sabu dengan berat masing-masing tersebut milik Sdr. GEPENG ada pada kuasanya, karena DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN merupakan kurir atau orang suruhan Sdr. GEPENG, yaitu oleh Sdr. GEPENG di suruh menerima sabu miliknya dengan cara di ambil secara ranjau di suatu tempat, yang kemudian jika Sdr. GEPENG ada pembeli maka DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN di suruh untuk menyiapkan sabu sesuai pesanan dan di suruh untuk meletakkan secara ranjau di suatu tempat;
 - Bahwa Terdakwa menerima sabu dari Sdr. GEPENG sudah 3 (tiga) kali sekarang ini, yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa cara Terdakwa menerima sabu tersebut dari Saudara GEPENG yaitu awalnya sewaktu Terdakwa di interogasi mengaku cara menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $+ 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu DWI HARIONO ALS EMON BIN SAIMIN ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram;

- Bahwa keuntungan atau upah yang didapatkan Terdakwa dengan menerima perintah dari Sdr. GEPENG untuk mengambil dan meranjau sabu tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih belum di terima, untuk sementara hanya di suruh untuk mengkonsumsi sabu miliknya secara gratis;
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. GEPENG untuk meranjau kadang sehari sekali kadang juga 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 01924/NNF/2024 tanggal 6 Maret 2025 dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning- 1 (satu) pack plastic klip- 1 (satu) buah solasi warna biru- 1 (satu) buah timbangan- 6 (enam) buah potongan solasi warna biru- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat;
- Bahwa Barang bukti yang disita oleh Pihak kepolisian itu benar ditemukan di rumah Terdakwa dengan perincian yaitu :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat + 1,14 Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;
- Barang Bukti 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat + 0,58 Gram dan $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur;
- Barang Bukti 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 1,14$ Gram dan + 1,08 Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Barang bukti 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat + 1, 58 Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, + 0,26 Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi, 1 (satu) isolasi warna biru;
- Barang Bukti 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi, sedang untuk 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sabu tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini pemiliknya adalah:
 - Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat +41,72 Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, 0,60 tersebut adalah milik Sdr. GEPENG;
 - Barang bukti 3 (tiga) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1, 58$ Gram adalah milik Saksi sendiri yang merupakan upah dari Sdr. GEPENG untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan atas perintah Gepeng adalah menerima sabu miliknya dengan cara di ambil secara ranjau di suatu tempat, yang kemudian Saksi di suruh untuk menyiapkan sabu sesuai pesanan dan disuruh untuk meletakkan secara ranjau di suatu tempat. Hal ini sudah 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan yaitu pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- tanggal 27 Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saudara GEPENG dan hanya komunikasi lewat WhaysApp saja;
 - Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali di suruh untuk meranjau sabu milik Saudara GEPENG mendapat upah berupa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih belum di terima, untuk sementara hanya di suruh untuk mengkonsumsi sabu miliknya secara gratis;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi Saya jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10 bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu Saya ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) buah solasi warna biru
- 1 (satu) buah timbangan
- 6 (enam) buah potongan solasi warna biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323
- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01021/NNF/2024 tertanggal 07 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - ♣ 03321/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 4,860$ (empat koma delapan ratus enam puluh) gram;
 - ♣ 03322/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,859$ (nol koma delapan ratus lima puluh sembilan) gram;(Total Berat Netto $\pm 5,719$ (lima koma tujuh ratus sembilan belas gram));

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **ERKAM FAJAR SYAH, S.H** dan Saksi **MUHAMMAD FEBRI IQBAL N, S.H** pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu :
 - Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
 - Barang Bukti 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $+ 1,14$ Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Barang Bukti 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat + 0,58 Gram dan $\pm$ 0,64 Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur;
- Barang Bukti 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm$ 1,14 Gram dan + 1,08 Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Barang bukti 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat + 1, 58 Gram, $\pm$ 0,22 Gram, $\pm$ 0,22 Gram, + 0,26 Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi, 1 (satu) isolasi warna biru;
- Barang Bukti 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi, sedang untuk 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sabu tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini pemiliknya adalah:
 - Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat +41,72 Gram, $\pm$ 1,14 Gram, $\pm$ 1,14 Gram, $\pm$ 1,08 Gram, $\pm$ 0,58 Gram, $\pm$ 0,64 Gram, 0,60 tersebut adalah milik Sdr. GEPENG;
 - Barang bukti 3 (tiga) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm$ 0,22 Gram, $\pm$ 0,22 Gram, $\pm$ 0,26 Gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm$ 1, 58 Gram adalah milik Saksi sendiri yang merupakan upah dari Sdr. GEPENG untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Sabu ini Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa di telpon oleh orang yang Bernama Gepeng dan Terdakwa lakukan sesuai perintah Gepeng yaitu menerima sabu miliknya dengan cara di ambil secara ranjau di suatu tempat, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk menyiapkan jumlah pemesanan dan banyaknya sesuai arahan Gepeng dan selanjutnya Terdakwa meletakkan di tempat yang di arahkan Gepeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Saudara GEPENG dan hanya komunikasi lewat WhaysApp saja;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali di suruh untuk meranjau sabu milik Saudara GEPENG mendapat upah berupa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih belum di terima, untuk sementara hanya di suruh untuk mengkonsumsi sabu miliknya secara gratis;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi Saya jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10 bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu Saya ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang di tunjukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" yaitu menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungan jawab pidana atas perbuatan dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai hal alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa pelaku perbuatan yaitu Terdakwa **DWI HARIONO Als EMON Bin SAIMIN,**, yang sehat secara fisik dan psikis, dimana Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan baik dari majelis Hakim, Penuntut Umum serta membenarkan identitas dirinya sesuai surat dakwaan penuntut Umum yang dibenarkan Terdakwa sendiri dan para saksi-saksi di depan persidangan, dengan demikian unsure ini telah terbukti apabila unsure lain selanjutnya terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud bahwa terdakwa tidak memiliki hak dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau dengan kata lain terdakwa melawan hak atau melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **ERKAM FAJAR SYAH, S.H** dan **Saksi MUHAMMAD FEBRI IQBAL N, S.H** pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo. Pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu :

- Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $+ 1,14$ Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;
- Barang Bukti 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $+ 0,58$ Gram dan $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur;
- Barang Bukti 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 1,14$ Gram dan $+ 1,08$ Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Barang bukti 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $+ 1,58$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $+ 0,26$ Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi, 1 (satu) isolasi warna biru;
- Barang Bukti 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi, sedang untuk 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi Saya jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10 bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu Saya ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim “Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*.

Menimbang, bahwa didalam daftar golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam narkotika dan *“METAMFETAMINA”* termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi **ERKAM FAJAR**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



SYAH, S.H dan **Saksi MUHAMMAD FEBRI IQBAL N, S.H** pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 20.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Candi Deme Rt. 03, Rw. 03, Ds. Candinegeoro, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, pada saat ditangkap oleh Pihak Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 10 (Sepuluh) poket dengan perincian yaitu :

- Barang Bukti berupa 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat $+ 1,14$ Gram posisi di isolasi warna biru ditemukan di saku celana yang depan sebelah kiri;
- Barang Bukti 2 (dua) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $+ 0,58$ Gram dan $\pm 0,64$ Gram ditemukan di atas gantungan baju yang ada di dalam kamar tidur;
- Barang Bukti 2 (satu) plastic klip masing-masing isi sabu di isolasi warna biru seberat $\pm 1,14$ Gram dan $+ 1,08$ Gram ditemukan oleh Patugas di tepi jalan Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo;
- Barang bukti 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $+ 1, 58$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $+ 0,26$ Gram ada di dalam kotak rokok ditemukan di dalam rak kamar mandi;
- Barang Bukti 1 (satu) sekrop terbuat jadi 1 (satu) dengan 1 (satu) pack plastik klip kosong yang ditemukan di rak sabun yang ada di dalam kamar mandi, 1 (satu) isolasi warna biru;
- Barang Bukti 1 (satu) buah timbangan Digital juga di rak kamar mandi, sedang untuk 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A57 warna biru milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sabu tersebut yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dalam perkara ini pemiliknya adalah:
 - Barang bukti berupa 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $+41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, 0,60 tersebut adalah milik Sdr. GEPENG;
 - Barang bukti 3 (tiga) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,22$ Gram, $\pm 0,26$ Gram dan 1 (satu) pipet kaca isi sabu sisa konsumsi berat $\pm 1, 58$ Gram adalah milik Saksi sendiri yang merupakan upah dari Sdr. GEPENG untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Sabu ini Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa di telpon oleh orang yang Bernama Gepeng dan Terdakwa lakukan sesuai perintah Gepeng yaitu menerima sabu miliknya dengan cara di ambil secara ranjau di suatu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- tempat, kemudian Terdakwa di perintahkan untuk menyiapkan jumlah pemesan dan banyaknya sesuai arahan Gepeng dan selanjutnya Terdakwa meletakkan di tempat yang di arahkan Gepeng. Terdakwa melakukan hal ini sudah 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu di akhir bulan januari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 50 Gram, yang kedua pada pertengahan bulan Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 10 Gram, dan yang ke 3 (tiga) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 saat itu menerima sabu dari Sdr. GEPENG sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 50 Gram;. Terdfkwa tidak pernah ketemu dengan Saudara GEPENG dan hanya komunikasi lewat WhaysApp saja, Keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap kali di suruh untuk meranjau sabu milik Saudara GEPENG mendapat upah berupa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut masih belum di terima, untuk sementara hanya di suruh untuk mengkonsumsi sabu miliknya secara gratis;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram dari Sdr. GEPENG yang di ambil secara ranjau di tepi jalan Raya Ds. Patar, kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo saat itu dengan cara di hubungi terlebih dahulu oleh Sdr. GEPENG, yaitu sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 Sdr. GEPENG menghubungi Saya jika barang (sabu) akan turun sebanyak 50 Gram dan sekira jam 22.00 di suruh ambil di pinggir Jalan Raya Ds. Patar, Kec. Sukdono, Kab. Sidoarjo dan kenapa sehingga 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram sabu tersebut sekarang menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram, karena sebagian atas perintah Sdr. GEPENG sudah di ranjau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di beberapa tempat di sepanjang jalan Ds. Pager Ngumbuk, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, dan 10 bungkus sabu yang telah di ranjau sebelumnya hanya ditemukan 2 (dua) bungkus sehingga sewaktu Saya ditangkap 1 (satu) bungkus sabu seberat 50 Gram tersebut menjadi 7 (tujuh) plastic klip masing-masing isi sabu seberat $\pm 41,72$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,14$ Gram, $\pm 1,08$ Gram, $\pm 0,58$ Gram, $\pm 0,64$ Gram, $\pm 0,60$ Gram; Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak berwenang dalam memiliki, menguasai, menyimpan, membeli atau mengedarkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa, Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 01924/NNF/2025 tanggal 07 Maret 2025, barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim “Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan Terdakwa telah menyesal, belum pernah di pidana maka akan majelis pertimbangan dalam penjatuhan hukumannya;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan Majelis Hakim tetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar, bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut maka dengan demikian tidak ada hal yang dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU RI.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar jumlah barang bukti berupa akan Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses perkara ini, maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga dipandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm$ 41,72 gram, $\pm$ 1,14 gram, $\pm$ 1,14 gram, $\pm$ 1,08 gram, $\pm$ 0,58 gram, $\pm$ 0,22 gram, $\pm$ 0,64 gram, $\pm$ 0,60 gram, $\pm$ 0,22 gram, $\pm$ 0,26 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm$ 1,58 gram ditimbang beserta pipetnya
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning
- 1 (satu) pack plastic klip
- 1 (satu) buah solasi warna biru
- 1 (satu) buah timbangan
- 6 (enam) buah potongan solasi warna biru
- 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat

dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323

Oleh karena di gunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARIONO Ala EMON Bin SAIMIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram "sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 10 (Sepuluh) poket berisi sabu dengan berat masing-masing $\pm 41,72$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,14$ gram, $\pm 1,08$ gram, $\pm 0,58$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,64$ gram, $\pm 0,60$ gram, $\pm 0,22$ gram, $\pm 0,26$ gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai berat $\pm 1,58$ gram ditimbang beserta pipetnya
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan warna kuning
 - 1 (satu) pack plastic klip
 - 1 (satu) buah solasi warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 6 (enam) buah potongan solasi warna biru
 - 1 (Satu) buah kotak rokok warna coklat

dirampas untuk di musnahkan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna biru nomor panggil 085655399323

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Rosyadi, S.H., M.H., dan Heru Dinarto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.,

Heru Dinarto, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H